

0006771-13.2016.8.26.0073

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... usuário não exclui a de traficante.

A propósito: "TRÁFICO DE DROGAS. A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas. Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa. As circunstâncias da prisão, a forma como estavam acondicionadas as drogas, a apreensão de dinheiro e a denúncia anônima indicam o tráfico. Condição de usuário que não afasta a traficância. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

2ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006771-13.2016.8.26.0073 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006771-13.2016.8.26.0073

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP - 99/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO ANDRE DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

Vistos.

PEDRO ANDRE DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, cc o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11343/06, porque, segundo consta, no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 10h45min, na Penitenciária Dr. Paulo Luciano de Campos, localizada à Avenida Salim Antônio Curiati, nº 333, Braz, nesta Cidade e Comarca de Avaré, o denunciado tinha em depósito, para entrega a terceiros, 14 (quatorze) porções de substância denominada 'Cannabis Sativa L', popularmente conhecida por 'maconha', embaladas individualmente em material plástico, pesando 81,600g (oitenta e um gramas e seiscientos miligramas) e 09 (nove) unidades de cocaína, embaladas individualmente, em plástico amarelo, pesando 20,200 (vinte gramas e duzentos miligramas), drogas apreendidas conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e constatadas como tais, elo laudo definitivo de fls. 13/15, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado cumpre pena na Penitenciária supramencionada, habitado a cela de número 284, localizada no Pavilhão II. Na ocasião, agentes penitenciários, em revista de rotina no referido ergástulo, localizaram as drogas enroladas em um cobertor.

O tráfico praticado pelo denunciado ficou evidenciado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela forma como estavam acondicionadas e pelas demais circunstâncias da apreensão.

O réu foi notificado (fls. 226) e a Defesa preliminar apresentada às fls. 230.

A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2020 (fls. 231).

O réu foi citado (fls. 276).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. O réu foi interrogado ao final (fls. 462/463).

A denúncia foi aditada para alterar a data dos fatos como sendo 25 de setembro de 2015 (fls. 467).

Resposta a acusação (fls. 471/472).

Em memoriais escritos, o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da peça acusatória (fls. 540/542), ao passo que a Defesa Técnica requereu a absolvição do réu por não haver provas de que ele concorreu para a prática da infração penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 546/551).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar merece ser afastada vez que somente houve correção de erro material da denúncia, alterando-se o ano do ocorrido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está demonstrada conforme portaria de fls. 04/05, boletim de ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/11, comunicação de evento de fls. 13, laudo toxicológico de fls. 15/18, relatório policial de fls. 69/71 e prova oral coligida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os agentes penitenciários Claudio Bastos Júnior e Wagner Acácio relataram na fase policial que no dia 25/09/15, por volta das 10h45 min, estavam juntos realizando revista de praxe na cela 284 do Pavilhão 2, habitada individualmente pelo sentenciado Pedro André de Souza. Enquanto revistavam os pertences do sentenciado, encontraram enrolado em um cobertor, 14 invólucros de suposta maconha e nove invólucros com suposta cocaína. No mesmo momento, perguntaram ao sentenciado, que disse ser de sua propriedade. Não sabem de que forma poderia ter adentrado para o interior Unidade o objeto. Ao final, a serem indagados se desejavam acrescentar, suprimir, retificar ou esclarecer qualquer ponto de suas afirmações, que em seu entender não tenha expressado com exatidão e clareza suas ideias, responderam pela negativa (fls. 20 e 21).

Em juízo, o agente penitenciário Cláudio Bastos Junior disse que fizeram uma blitz na cela dele e encontraram 14 invólucros de maconha e outros de cocaína, enrolados no cobertor. Ele falou que era dele. Ele não falou o que ia fazer, ele é de pouca conversa, fala pouco. A cela era individual, só ele morava. Os fatos ocorreram em 2015. Não fizeram investigação sobre a destinação da droga, foi direto para a Delegacia. Ele não teve outras ocorrências de drogas na unidade. Não sabe se ele é usuário.

Por seu turno, o agente penitenciário Wagner Acácio relatou em juízo que foi uma revista de rotina, a droga estava em cima da cama dele, envolto de uma coberta, era cocaína e maconha. A cela era só dele. Ele silenciou.

Na fase policial o réu Pedro André de Souza preferiu silenciar (fls. 22).

Interrogado em juízo, o réu Pedro André de Souza disse que negou a propriedade da droga, dizendo que na época eram dois por cela, e que a droga estava amarrada numa sacola e um pedido para que ele guardasse. Então pegou a droga e guardou sob o travesseiro. No mesmo dia houve a revista e encontraram a droga.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Pois bem. Toda a dinâmica dos fatos revela que os entorpecentes encontrados no interior da cela do acusado destinavam-se à mercancia ilícita.

Ressalto que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Nesta esteira, o fato de não ser surpreendido no ato de comercializar entorpecente não beneficia o acusado, pois para a caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é desnecessário que se surpreenda o traficante em ato mercantil. A simples posse ou mesmo guarda do tóxico não destinado ao consumo próprio tipifica o tráfico, motivo pelo qual o comércio ou a cessão do entorpecente a terceiro é prescindível para a tipificação do crime. Assim, a só localização de droga não destinada ao consumo do respectivo portador é suficiente para que se reconheça a violação tipo penal em comento.

O próprio acusado confirmou que estava guardando a droga para terceira pessoa, assim, o tráfico está configurado.

Note-se que os depoimentos dos agentes penitenciários são seguros no sentido de revelar a prática da infração penal em questão pelo réu.

A prova oral colhida, é bom frisar, está em perfeita sintonia com os demais elementos dos autos, com a nota de que não há um único indício de que os aludidos agentes públicos mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o acusado.

Anoto ainda que os aludidos depoimentos merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair a intenção de incriminar indevidamente o denunciado. Tratando-se de funcionários públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem-estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

As testemunhas afirmaram de maneira uníssona que no dia do ocorrido, em revista efetuada na cela habitada individualmente pelo réu, foram encontradas 14 porções de maconha e 09 porções de cocaína, sendo que estes invólucros estavam enrolados em um cobertor.

A confissão do acusado vem corroborada com a prova testemunhal e demais provas carreadas aos autos.

A confissão do acusado, livre de vícios de inteligência e de vontade, desde que não infirmada pelas demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais" (STF. Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, 2ª Turma, in RTJ, 88/371). "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório" (TACrim/SP. Rel. Penteado Navarro - RJDTACRIM 15/47).

Ademais, a versão do réu veio amparada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial com o depoimento das testemunhas de acusação, que foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicá-lo.

Diante deste cenário, a forma de acondicionamento da droga, notadamente em embalagens individualizadas, denota que o material apreendido destinava-se ao comércio espúrio. Não trouxe a Defesa Técnica qualquer elemento apto a infirmar tal conclusão. Observa-se que o fracionamento das porções e suas quantidades mostram-se incompatíveis com o mero consumo.

Logo, em que pese a manifestação defensiva, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas.

No mais, mesmo que o acusado seja usuário de drogas, como sustenta a Defesa Técnica, tal fato não o isenta de sua responsabilidade no crime que lhe foi imputado na inicial acusatória, tendo em vista que grande parte das pessoas que pratica esse tipo de delito, busca satisfazer seu próprio vício.

Portanto, a condição de usuário não exclui a de traficante.

A propósito: "TRÁFICO DE DROGAS. A materialidade delitiva e a autoria estão

demonstradas. Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa. As circunstâncias da prisão, a forma como estavam acondicionadas as drogas, a apreensão de dinheiro e a denúncia anônima indicam o tráfico. Condição de usuário que não afasta a traficância. Dispensável prova de atos de mercancia. Inviável a desclassificação da conduta e a alteração do regime. Pena de multa que deve ser mantida, não sendo inconstitucional. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0102789-10.2012.8.26.0050; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015). Grifei.

Dessa forma, inviável a aplicação do princípio "in dubio pro reo" ou a pretendida desclassificação da conduta para aquela do artigo 28 da Lei de drogas, sendo de rigor a condenação pelo delito do artigo 33 da mesma lei.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vez que o réu possui maus antecedentes (FA - fls. 109/119 e 358/374; Cert.distr.fls. 374/380), além de que considero a natureza e quantidade dos entorpecentes traficados, pois como se sabe, o crack é uma das drogas mais nocivas à saúde, nos termos do artigo 42 da Lei 11343/06, assim fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1/6, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor do piso.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo 1909-71.2007 - fls. 251), o que autoriza a majoração da pena em 1/6, atingindo o patamar de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, no valor do piso.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11343/2006, aumento a pena em 1/6, atingindo a pena final o quantum de 07 anos, 11 meses e 08 dias e 793 dias-multa, no valor do piso.

Inexistentes outras causas modificativas da pena, torno-a definitiva neste patamar. Inaplicável o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas ante as condições pessoais do acusado.

O regime de cumprimento de pena será o regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Em razão da quantidade de pena ora imposta, deixo de substituir a pena corporal por sanções alternativas, bem como de aplicar o sursis previsto no artigo 77 do Código Penal.

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar PEDRO ANDRÉ DE SOUZA, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem como ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao artigo 33, caput, cc o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11343/06.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que subsistentes os motivos que fundamentaram sua custódia cautelar. Expeça-se mandado de prisão e a guia de execução provisória.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: (... APLICAÇÃO DO ART. 387, §2º, DO CPP - Impossibilidade -Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas - ... - HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Condeno o acusado ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06.
Expeça-se o necessário.
P.I.C.

Avare, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA